

1500524-51.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500524-51.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 29 de novembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500524-51.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO FERREIRA GREKE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

MÁRCIO FERREIRA GREKE, qualificado nos autos (fls. 18), foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, "caput" do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03), no dia 20 de junho de 2022, em uma "praça" situada nas proximidades da avenida Ana Jacinta, nº 2.338, Jd. Everest, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, subtraiu para si, mediante grave ameaça,

01 telefone celular da marca Xiaomi, cor preta, "com chip" nº (18) 9.9115-3021, pertencente à Rodrigo Ribeiro Arruda dos Santos.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/12), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 13 e 14), de declarações da vítima (fls. 15) e de interrogatório (fls. 16), fotos do acusado (fls. 23/24), Pesquisa SSP-IIRGD (fls. 25/48), Boletim de Ocorrência (fls. 53/57), Auto de Exibição/Apreensão/Entrega (fls. 60), Folha de Antecedentes (fls. 69/89) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 90/96).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 99/101), ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a expedição do respectivo mandado (fls. 102/103), devidamente cumprido (fls. 113/114), sobrevivendo aos autos o Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2166584-67.2022.090500 - fls. 118/119).

Houve o oferecimento de denúncia (fls. 02/03), que restou recebida em 29.06.2022 (fls. 131/132), advindo aos autos Auto de Avaliação Indireta (fls. 140).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 144) e, por meio de Defensor Público (fls. 145), ofertou resposta (fls. 148/152), tendo, após manifestação do Ministério Público (fls. 155), sido ratificado o recebimento da denúncia, oportunidade em que houve a análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP (fls. 158/159).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 174/175), procedendo-se, por gravação audiovisual, à oitiva da vítima, à inquirição de duas testemunhas e ao ato de interrogatório.

Em memoriais finais (fls. 177/181), o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, e, no que tange à dosimetria da pena, a fixação da pena base acima do mínimo legal, a incidência da circunstância agravante atinente à reincidência, o estabelecimento do regime inicial fechado, terminando por opor-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por sua vez, a Defesa, em memoriais finais (fls. 187/199), aduzindo a tese de insuficiência de provas, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, em caso de condenação, a fixação da pena base no mínimo legal, a imposição do regime inicial aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relato do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta guarida, impondo-se a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, "caput" do Código Penal.

Vejamos.

A autoria e materialidade do delito imputado restaram demonstradas face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/12), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 13 e 14), de declarações da vítima (fls. 15) e de interrogatório (fls. 16), Boletim de Ocorrência (fls. 53/57), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2166584-

67.2022.090500 – fls. 118/119), Auto de Avaliação Indireta (fls. 140) e prova oral (fls. 174/175), colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima, Rodrigo Ribeiro Arruda Dos Santos, ouvida em Juízo (Termo a fls. 174/175), narrou que, na data dos fatos, foi até a praça para fumar um cigarro (cigarro comum), oportunidade em que o acusado, o qual conhecia de vista, aproximou-se, pediu um cigarro e, ato contínuo, pediu para colocar uma música em seu celular, que estava ao seu lado, sendo que, após responder negativamente, o acusado começou a pedir insistentemente, até que pegou o celular de sua mão, mandando-o ir embora e que, caso ficasse, iria lhe dar uma facada (“vou te furar”), momento em que saiu correndo, pois ficou com medo, terminando por elucidar que o celular foi recuperado nas mesmas condições que estava.

A testemunha Robson Canuto Nunes, policial militar, inquirida judicialmente (fls. 174/175), contou que, nessa data, estava se deslocando para abastecer a viatura, quando foi irradiado, via COPOM, a ocorrência de um roubo ocorrido na avenida Ana Jacinta, em uma praça próxima. Deslocaram-se até o local e realizaram contato com a vítima (contato muito rápido, sendo que nem desembarcaram da viatura), a qual informou que o indivíduo havia feito menção de estar armado, bem como, que havia roubado o seu aparelho celular, indicando, com a mão, o local por onde ele teria saído correndo. Ato contínuo, em patrulhamento, lograram êxito em localizar o acusado, aproximadamente quatro quadras para baixo do local, o qual, ao visualizar a viatura, dispensou um objeto. Feita a abordagem, em busca pessoal, nada foi encontrado, no entanto, após constatarem que o acusado havia dispensado o aparelho celular, o questionaram, tendo ele confessado a prática do crime de roubo, dizendo que apenas havia feito a menção de estar armado

No mesmo sentido, a testemunha Evandro Borges Quixaba, policial militar, em Juízo (fls. 174/175), narrou que estavam em patrulhamento, momento em que foi irradiado, pelo COPOM, um ocorrência de roubo pela avenida Ana Jacinta, tendo como vítima um transeunte. De pronto, deslocaram-se até o local, tendo a vítima informado que havia sido roubada por um indivíduo de moletom e bermuda que simulou estar armado, indicando a direção que ele teria seguido. Seguiram pela direção indicada e avistaram o autor do roubo, que, ao perceber a viatura, dispensou o celular na esquina, sendo que, ao ser abordado, confessou o roubo, dizendo que abordou a vítima com a mão na cintura, simulando estar armado e pediu o celular.

Por sua vez, durante seu interrogatório judicial (fls. 174/175), o acusado negou a prática do crime que lhe é imputado, alegando que mandou a vítima, que havia sentado próxima, sair de perto e ir embora, pois estava alcoolizado, sendo que, ao abrir o zíper da blusa, para se coçar, a vítima deixou o celular e saiu correndo, afirmando, ainda, que sua intenção era devolver o aparelho.

Nesse aspecto, diante da pueril versão apresentada pelo acusado, pontuo que não há nos autos qualquer indício de que as testemunhas (policiais militares), que são agentes públicos, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao réu, de modo que seus relatos, não só pela honrosa função pública que exercem, devem ser sopesados e prestigiados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida

em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA."

(negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido."

(negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Outrossim, é de se ver que a versão apresentada pelo acusado em Juízo, além de evidentemente inverídica, pois se, de fato, estivesse imbuído da aventada nobre intenção de devolver o aparelho ao seu proprietário, não teria, como fez, corrido ao visualizar a viatura policial, não coincide em nenhum ponto com a narrativa lançada em solo policial (fls. 16), ocasião em que disse: "que estava caminhando quando foi abordado por um indivíduo que procurava droga; ao informar que poderia arrumar droga com outra pessoa aquele indivíduo saiu correndo e deixou cair o aparelho no chão;".

Nesse contexto, é de se ver que, além dos harmônicos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo, as quais ratificaram suas narrativas prestadas em solo policial (fls. 13 e 14), confirmando, inclusive, que o acusado, na ocasião da abordagem, confessou o crime, a vítima, em solo policial (fls. 15), durante sua declaração, afirmou que "logo depois a PM esteve no local e empreendeu buscas ao autor, retornando em seguida com seu aparelho e com o mesmo indivíduo que lhe assaltou;", não merecendo qualquer credibilidade, pois, as falaciosas versões apresentadas pelo acusado, com as quais pretendeu esquivar-se da imputação.

Assim sendo, demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria imputadas, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 157, caput do Código Penal.

Passa-se, então, à dosimetria da pena (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria da pena, em consonância com o artigo 59 do Código Penal e à vista da Folha de antecedentes e Certidão de Distribuição Criminal carreadas (fls. 69/89 e 90/96), observo que o réu ostenta péssimos antecedentes, haja vista que, além de seus inúmeros envolvimento criminais, restou condenado definitivamente nos Processos nºs 0000232-46.2008.8.26.0482 (Roubo - fls. 91) e 0031644-63.2006.8.26.0482 (Furto - fls. 93/94), bem como, em primeira instância, no Processo nº 1500102-47.2020.8.26.0583 (Ameaça e Descumprimento de Medidas

Protetivas de Urgência - fls. 90/91).

Assim sendo, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, com este majorado em 1/4 (um quarto), ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, observo que o réu é reincidente (art. 61, I, CP), haja vista sua condenação definitiva no Processo de conhecimento nº 0001632-24.2015.8.26.0491 (Furto - fls. 94), de modo que se agravam as penas em 1/6 (um sexto), passando-as para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. 59, ambos do Código Penal, diante dos maus antecedentes e da reincidência ostentados, somados a quantidade de pena imposta, o regime inicial de cumprimento da reprimenda, como pleiteado pelo Ministério Público, deve ser o fechado.

Por não preencher os requisitos legais objetivos e subjetivos exigidos, o réu também não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos I, II e III do CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, "caput" e incisos I, II e III do CP).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03), para CONDENAR o réu MÁRCIO FERREIRA GREKE, qualificado a fls. 18, nascido aos 23.05.1978, natural de Congonhas/MG, filho de Maria Ferreira Greke e Manoel Greke Sobrinho, RG nº 26.883.326/SP, pela prática do crime previsto no artigo 157, "caput" do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado a contar dos fatos (20.06.2022).

A gravidade concreta da ação, que tanto desassossego gera a sociedade, somado aos maus antecedentes e reincidência como destacado anteriormente, demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu (art. 312 do CPP), especialmente para garantia da ordem pública.

E a propósito do tema, transcrevo ementa de julgamento proferido em caso similar por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

"HABEAS CORPUS - Roubo majorado - Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade - Não acolhimento - Sentença suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos - Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada." (Habeas Corpus Criminal 2303800-31.2020.8.26.0000; Relator (a): EDISON BRANDÃO; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021).

Aliás, de todo pertinente a transcrição da argumentação exposta no voto do eminente Relator, Desembargador Edison Brandão:

"Frisa-se que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, pois presentes os requisitos da prisão preventiva e, revelando-se inalterados os motivos que a ensejaram, não há que se falar em constrangimento ilegal ante a negativa do recurso em liberdade.

Com efeito, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva encontrou respaldo na gravidade dos fatos e nas peculiaridades do caso concreto, não afrontando o princípio de presunção de inocência, mas, pelo contrário, visando, sim, à garantia da ordem pública.”

Recomende-se o réu, pois, na unidade prisional em que está custodiado.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Cientifique-se a vítima, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor Público.

Considerando que o bem subtraído foi recuperado no mesmo estado em que se encontrava (Auto a fls. 60), deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP).

No mais, na esteira da determinação anterior (fls. 131/132, item “2”), proceda-se a exclusão da peça apresentada em duplicidade (fls. 123/124).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se o cálculo da pena de multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 08 de dezembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA